

## 시정 요구

1. 제 목 : 당직근무와 업무시간(시간외근무·유연근무) 중복  
부적정
2. 소관부점 : 인재경영실
3. 내 용 :

### 가. 업무개요

경영지원실 소속 비상계획부는 「당직 및 비상근무세칙」에 따라 당직 업무를 총괄하며, 당직이란 직원이 업무시간 외 또는 휴일에 방범·방호·방화활동을 실시 또는 점검하여 화재·도난 등 각종사고를 예방하고, 기타 보안상태를 점검하며 필요시 문서·물품과 비상상황의 접수 등 각종 중요연락에 관한 업무를 수행하는 것을 말한다.

한편, 공사 직원은 평일 오전 9시부터 18시까지의 정규 근무시간 외에 「시간외근무수당 및 보상휴가 세칙」 및 「유연근무제 운영세칙」 등에서 정하는 바에 따라 연장근무를 하거나 근무시간을 조정할 수 있다.

### 나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「당직 및 비상근무세칙」 제14조, 제20조의2에 따르면 당직근무는 평일 숙직과 휴일(토요일 및 공휴일 포함) 일·숙직으로 나뉘지는데 평일·휴일 숙직시간은 18시부터 다음날 9시까지이고 휴일 일직시간은 9시부터 18시까지이며

평일은 22시30분까지 당직실 근무(대기 및 순찰) 후, 휴일은 9시와 18시를 기준으로 다음 순번 당직근무자와 교대하며 1시간 동안 인수 인계와 순찰을 마친 후 재택당직으로 전환하도록 되어 있다.

또한 「시간외근무수당 및 보상휴가 세칙」 제2조부터 제4조까지에 따르면 시간외근무는 연장·야간 및 휴일근무로 나뉘고, 평일 연장근무는 근무시간 종료시점인 18시부터 시작한다고 되어 있고, 대상되는 업무는 근무시간 내 처리 또는 기타 부득이한 사유로 당일 처리가 불가피한 업무, 국회·감사원 및 감독기관의 요청과 관련한 업무로 한정하고 있으며

「유연근무제 운영세칙」 제2조에 따르면 탄력근무제(시차출퇴근제·근무시간선택제<sup>1)</sup>)를 허가받은 직원은 주 40시간의 근무형태를 유지하며 출퇴근 시간 또는 근무시간을 조정할 수 있다고 되어 있다.

한편, 「공무원 보수등의 업무지침」에 따르면 초과근무수당 지급제 외 대상에 당직근무자(재택당직 포함)가 속해 있고, 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에서는 유연근무 중 당직명령이 있을 경우 해당일의 근무시간은 기본근무시간(오전 9시부터 18시)으로 한다고 되어 있다.

따라서, 본래 담당업무와는 별도의 근무로서 당직비<sup>2)</sup>를 지급받으며 사업장 보안상태의 순찰 및 점검, 비상전문을 포함한 문서 수발 및 인계, 비상상황 전파 및 기관장 명에 따른 비상소집 실시 등을 주요임무로

---

1) ‘시차출퇴근제’는 1일 8시간, 주 40시간 근무형태를 유지하면서 출퇴근 시간을 조정하는 근무형태이며, ‘근무시간선택제’는 주 5일, 주40시간을 근무하되 1일 8시간에 구애받지 않고 근무시간을 조정하는 근무형태임

2) 「당직 및 비상근무세칙」 제27조(당직비의 지급)에 따르면 당직비는 사장이 별도로 정하는 바에 따라 지급하도록 되어 있고, 비상계획부에서 1회당 6만 원을 당직근무 종료 후 개인별 계좌로 지급하고 있음(’20. 1월부터는 당직비 지급방식을 변경하여 경영지원실 경리팀에서 1주 단위 후불로 개인별 계좌 지급 예정)

하고 있는 당직근무는 본래의 업무시간에 해당하는 시간외근무·유연근무와 중복하여 근무할 수 없다.

#### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간인 2018. 11. 1.~2019. 9. 30. 중 비상계획부장의 당직명령을 받아 당직근무를 수행한 442명에 대해 시간외근무 신청 및 유연근무제 이용 현황을 점검한 결과 당직근무시간과 시간외근무 또는 유연근무 시간이 중복된 사례가 63건(46명)으로 확인되었다.

중복 사례를 구체적으로 살펴보면 [표], [별표 1] “개인별 중복 근무 현황” 및 [별표 2] “당직근무시간과 업무시간 중복 세부 현황”과 같이 ① 당직근무와 ‘수당지급 시간외근무’가 중복된 사례 10건, ② 당직근무와 ‘보상휴가 시간외근무’가 중복된 사례 34건, ③ 당직근무와 ‘유연근무’로 인해 업무시간이 중복된 사례가 19건이었으며, 당직근무와 시간외근무·유연근무가 복합적으로 중복된 사례도 1건 확인되었다.

[표] 당직근무시간과 업무시간 중복 현황

| 구 분  | 시간외근무(수당) 중복               |    | 시간외근무(휴가) 중복               |     | 유연근무 중복                    |     |
|------|----------------------------|----|----------------------------|-----|----------------------------|-----|
| 건 수  | 10건                        |    | 34건                        |     | 19건                        |     |
| 인 원  | 10명                        |    | 22명                        |     | 17명                        |     |
| 중복규모 | 합계 22시간<br>(수당합계 : 825천 원) |    | 합계 80시간<br>(건 당 평균 2.35시간) |     | 합계 25시간<br>(건 당 평균 1.47시간) |     |
| 비 고  | 1시간                        | 3건 | 1시간                        | 3건  | 0.5시간                      | 2건  |
|      | 2시간                        | 2건 | 1.5시간                      | 1건  | 1시간                        | 13건 |
|      | 3시간                        | 5건 | 2시간                        | 13건 | 2시간                        | 1건  |
|      |                            |    | 2.5시간                      | 3건  | 3시간                        | 3건  |
|      |                            |    | 3시간                        | 14건 |                            |     |
|      |                            |    |                            |     |                            |     |

이 중 대부분(전체 46명 중 40명)은 당직근무와 업무시간이 중복된 횟수<sup>3)</sup>가 1회로 이는 「당직 및 비상근무세칙」, 「시간외근무수당 및 보상 휴가세칙」 및 「유연근무제 운영세칙」 등 관련 규정에서 당직근무와 시간외근무 또는 유연근무 등 업무시간 간 중복 사용을 금지하거나 제한하는 내용이 없음에 따라 관련 직원들이 해당 규정을 제대로 인지하지 못할 수도 있는 등 고의나 중대한 과실이 있다고 보기는 어렵다.

그러나 상기 ‘관련법령·내규 및 판단기준’에서 살펴본 바와 같이 시간외근무는 본래 ‘업무시간의 연장’이고 유연근무는 정해진 범위 내에서 직원 본인 편의에 따라 조정된 ‘업무시간’이므로 별도의 당직근무 명령을 받아 본래의 업무 외 별도 임무를 수행하여야 하는 당직근무는 시간 상 서로 겹칠 수 없는 것이 명확하므로

당직근무시간과 중복된 업무시간에 대하여 지급된 시간외수당 등은 환수하여야 하며, 시간외근무, 유연근무 및 당직근무의 소관부점(인재경영실, 경영지원실)은 직원들이 당직근무와 시간외근무·유연근무를 겹쳐 근무할 수 없도록 하는 방안을 강구할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 인재경영실과 비상계획부는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으며, 관련 규정을 보완하고 직원들로 하여금 당직근무시간이 업무시간과 중복되면 안 된다는 사실을 명확히 인지할 수 있도록 조치하는 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

### 3) 당직근무와 업무시간 중복 횟수별 인원수

| 중복 횟수  | 1회         | 2회       | 4회       | 11회       |
|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 인원(비율) | 40명(87.0%) | 4명(8.7%) | 1명(2.2%) | 1명*(2.2%) |

\* □□지역본부 ○○○ 과장대우(△급)로, ●●●●부 근무 시 당직관련 업무를 담당하였으며, 당직명령을 받은 직원의 변경신청이 자주 있어 대체근무자가 구해지지 않을 때 본인이 자처하여 대체근무를 한 경우가 많았다고 진술함

#### 4. 조치할 사항

인재경영실장은 당직근무시간에 시간외근무 및 유연근무를 중복 사용한 관련자 □□지역본부 ○○○ 과장대우(△급) 등 454명에 대하여, 당직근무시간과 중복된 시간만큼의 시간외수당 등(합계 4,187,818 원<sup>5)</sup>)을 환수하시기 바랍니다.(시정)

---

4) 관련자 46명 중 1명 퇴사(경영지원실 소진욱 선임주임(5급), 퇴사일자 2019. 8. 27.)

5) 시간외(수당) 관련 825,171원 + 시간외(휴가) 관련 2,774,014원 + 유연근무 관련 588,633원

[별표 1]

개인별 중복 근무 현황(중복시간 많은 순)

| 당시<br>소속부점 | 당시<br>직위 | 성명 | 합계 |     | 시간외(수당)<br>중복 |    | 시간외(휴가)<br>중복 |    | 유연근무<br>중복 |    |
|------------|----------|----|----|-----|---------------|----|---------------|----|------------|----|
|            |          |    | 건수 | 시간  | 건수            | 시간 | 건수            | 시간 | 건수         | 시간 |
| (합 계)      |          |    | 63 | 127 | 10            | 22 | 34            | 80 | 19         | 25 |

“기재 생략”

[별표 2]

당직근무시간과 업무시간 중복 세부 현황(당직일 순)

| 당직<br>근무일 | 성 명 | 환수대상<br>금액 합계<br>(원) | 시간외근무 |          |          |               | 유연근무 |          |          |               |
|-----------|-----|----------------------|-------|----------|----------|---------------|------|----------|----------|---------------|
|           |     |                      | 형태    | 근무<br>시간 | 중첩<br>시간 | 환수대상<br>금액(원) | 형태   | 근무<br>시간 | 중첩<br>시간 | 환수대상<br>금액(원) |
| 합 계       |     | 4,187,818            | 소계    |          |          | 3,599,185     | 소계   |          |          | 588,633       |

“기재 생략”